

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4892/2536

นาย วัลลภ แพทย์ คดี
นาง ผง มงคล หรือ แพทย์ คดี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1629, มาตรา 1713, มาตรา 1727

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ทายาทที่จะร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก หมายถึง ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก
เท่านั้น ไม่หมายถึงผู้ที่อยู่ในลำดับทายาททุกลำดับตามที่กำหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 โจทก์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ
ผู้ตาย แต่ขณะยื่นฟ้องปรากฏว่ายังมีศ.เป็นบุตรของผู้ตายซึ่งเป็นทายาทลำดับ 1
โจทก์จึงไม่เป็นทายาทผู้มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตาย และถือไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วน
ได้เสียในกองมรดกของผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นภริยาและเป็นผู้จัดการมรดกของนายวันชนะผู้ตาย
โจทก์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตาย ผู้ตายกับจำเลยไม่มีบุตรด้วยกัน
ส่วนบิดามารดาของผู้ตายเสียชีวิตไปก่อนแล้ว หากจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกต่อไป
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองมรดกและทายาท โจทก์เป็นทายาทของผู้ตายจึง
ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งโจทก์เป็นผู้
จัดการมรดกของผู้ตายต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะผู้ตายมีทายาทคือ เด็กหญิงศิริ
ลักษณะซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายกับจำเลยโจทก์ไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตาย
จำเลยปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดกไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตาม
คำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ 11243/2531 ของศาลแพ่งและตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดก
ของผู้ตาย โดยให้จัดการมรดกเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกและของเด็กหญิงศิริ
ลักษณะให้โจทก์มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายวัน
ชนะผู้ตาย ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นผู้ตายมีบุตร 1 คน คือเด็กหญิงศิริลักษณะ บิดา
มารดาของผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้ว โจทก์กับผู้ตายเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา
เดียวกัน คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้ถอน
จำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่
ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 วรรคแรก และ
1727 วรรคแรกทายาทที่จะร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก หมายถึงทายาทผู้มีสิทธิรับ
มรดกเท่านั้น ไม่หมายถึงผู้ที่อยู่ในลำดับทายาททุกลำดับตามที่กำหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 โจทก์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ
ผู้ตายจึงเป็นทายาทลำดับ 3 แต่ขณะโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ปรากฏว่ายังมีเด็กหญิงศิริ
ลักษณะเป็นบุตรของผู้ตาย และเป็นทายาทลำดับ 1 โจทก์จึงไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดก

ของผู้ตายเลย และถือไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายด้วย จึงไม่มี
สิทธิร้องขอต่อศาลให้ถอดถอนผู้จัดการมรดก และแต่งตั้งผู้จัดการมรดก โจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้อง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>